

Capítulo I

Del nombre, constitución, ámbito de representación, domicilio y objeto

ARTICULO 1.- En la ciudad de Paraná a trece días del mes de mayo de dos mil nueve se constituye el **SINDICATO DE TRABAJADORES DOCENTES UNIVERSITARIOS (Si.Tra.D.U.)** que agrupa a los trabajadores que se desempeñan en tareas de docencia, investigación y extensión, en todas sus categorías y dedicaciones de las Universidades Públicas en la Provincia de Entre Ríos. Agrupa también a los docentes universitarios jubilados, becarios graduados, docentes contratados y docentes ad-honorem.-

ARTÍCULO 2.- El Sindicato tiene domicilio legal en calle Tucumán 278 de la ciudad de Paraná y tendrá como zona de actuación el ámbito de las Universidades Públicas de la Provincia de Entre Ríos, constituyendo una asociación sindical con carácter permanente para defender los intereses sindicales, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.-

Capítulo II

Declaración de Principios – Fines y Objetivos de la entidad gremial

ARTÍCULO 3.- Declaración de Principios: El SINDICATO hace suya la Declaración de principios de la CTERA de HUERTA GRANDE DE AGOSTO de 1973, basándose en la misma para expresar lo siguiente:

El profundo proceso de transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales que nuestra Patria necesita para eliminar la dependencia, concretar una sociedad justa y el pleno ejercicio de la Democracia, requiere que la educación propenda al desarrollo de la conciencia y de actitudes científicas y críticas de los estudiantes frente a la realidad y la sociedad, a fin que impulsen ese proceso, realizándose así, social y personalmente. El docente, trabajador de la educación, está trascendiendo la condición de transmisor de conocimientos para actuar permanentemente como un factor importante del avance social que posibilitará la auténtica liberación del hombre, la Patria y los pueblos.

Organizados los trabajadores de la educación universitaria con los principios fundamentales de la democracia sindical bregarán por la defensa y materialización de los intereses generales y particulares de su sector, de los demás trabajadores y por el progreso del país.

Por lo expuesto precedentemente al normar la vida de su institución, los docentes sostienen los siguientes principios fundamentales de su accionar:

1ro.) La educación es un derecho de todo el pueblo, y por lo tanto, constituye un deber y una función imprescriptible, indelegable e inalienable del Estado, y responderá a las necesidades individuales y sociales del Hombre.

2do.) La educación superior debe ser gratuita, democrática, emancipadora, no dogmática, científica, humanista, artística y laica. La educación debe contar con los recursos necesarios, suficientes y permanentes para lograr, en los distintos niveles, una real igualdad de oportunidades para todos, la que sólo puede tener plena vigencia eliminándose las trabas sociales, económicas y culturales que lo impiden.

3ro.) La formación del docente y el otorgamiento de sus títulos a todos los niveles y modalidades es función exclusiva e inalienable del Estado.

4to.) El docente debe participar activamente en el gobierno, planeamiento y política de la educación, a través de su organización gremial.

5to.) Es obligación de esta organización gremial docente defender los derechos profesionales, laborales, salariales, previsionales, asistenciales y culturales de los docentes en actividad, pasividad, o aspirantes a cargos, sin distinción de ramas, niveles ni jurisdicciones.

6to.) Toda discriminación política, de género, religiosa, racial o ideológica es rechazada por la entidad que mantendrá absoluta prescindencia de toda posición políticopartidista o confesional, sin que esto obste el ejercicio que, como ciudadanos, hagan sus miembros de los derechos y libertades que emanan de la Constitución o de sus leyes y de los derechos humanos que, como conquistas, surjan de las luchas populares.

7mo.) La justicia es la base de la acción gremial de la entidad.-

ARTÍCULO 4.- Son fines y objetivos del Sindicato:

1-Bregar por la constante superación de los derechos laborales en lo atinente al salario, condiciones de trabajo y de la seguridad social, denunciando las infracciones a las leyes vigentes, en resguardo de los derechos e intereses de sus afiliados.

2-Peticionar ante las autoridades públicas y demás organismos correspondientes la adopción de medidas que tiendan a elevar las condiciones profesionales, económicas, sociales, culturales y previsionales de sus afiliados.

3-Participar y coadyuvar en la elaboración de leyes y decretos laborales y previsionales, en la modificación de los existentes y asegurar su plena vigencia.

4-Representar y defender a sus miembros en los problemas de interés común o particular en lo que atañe a esta asociación sindical.

5-Participar activamente en el estudio y solución de los problemas que inciden en la vida de la Universidad, propiciando todas aquellas medidas tendientes a su perfeccionamiento y progreso en el orden intelectual y material, a la extensión de su acción al servicio de la comunidad y a su adecuación a las necesidades regionales y nacionales.

6-Contribuir al cumplimiento de la misión social que le compete a la Universidad dentro de la sociedad argentina, bregando por la participación de los afiliados en la elaboración y aplicación de la política universitaria.

7-Fomentar el perfeccionamiento científico, técnico y pedagógico de sus afiliados, promoviendo la instrucción general y profesional de los mismos mediante obras y actividades apropiadas, tales como bibliotecas, conferencias, publicaciones, cursos y otras.

8-Bregar por el derecho a la estabilidad en el trabajo.

9-Fomentar la sindicalización de todos los trabajadores docentes universitarios en su jurisdicción.

10-Representar a los trabajadores docentes universitarios que laboren en la provincia de Entre Ríos en todas las delegaciones, actividades, comisiones e instituciones en que deban estar representados en su conjunto.

11-Mantener un funcionamiento sindical que asegure la representación y participación de las bases, garantizando la plena vigencia de la democracia sindical mediante la deliberación y consulta a los asociados, eliminando del seno de la Asociación todo tipo de discriminación racial, ideológica, política y/o religiosa

12-Defender las conquistas obtenidas y propiciar la ampliación y progreso de la legislación social y el régimen de derecho de los fueros sindicales.

- 13-Sostener en todas las instancias la defensa de la universidad estatal y accionar por el mejoramiento del presupuesto educativo.
- 14-Bregar por la vigencia de la democracia, los derechos humanos, la justicia social y la independencia nacional.
- 15-Propender a la gratuidad de la enseñanza en todos los niveles.
- 16-Defender el cumplimiento del conjunto de procedimientos democráticos en todas las instancias de la Universidad.-

Capítulo III

De la afiliación, desafiliación, derechos y obligaciones de los afiliados

ARTÍCULO 5.- Podrán afiliarse a la entidad todos los trabajadores docentes dependientes de las universidades públicas de la provincia de Entre Ríos, dedicados a la docencia, a la investigación y/o a la extensión, en cualquier categoría, concursado o no, perciba o no retribución a través de la misma. El ingreso como afiliado deberá ser solicitado por el aspirante llenando y firmando su ficha en la cual consignará su nombre y apellido, edad, nacionalidad, tipo y número de documento (pasaporte en caso de ser extranjero), domicilio y número de teléfono, lugar donde trabaja con fecha de ingreso y tarea que realiza así como su correspondiente número de agente de todos los cargos que desempeña en la Universidad, indicando, en caso de trabajar en más de una Unidad Académica, en cual de ellas emitirá su voto. Deberá además autorizar el descuento de la cuota societaria por planilla de sueldos, excepto cuando no perciba salario por su tarea, en cuyo caso realizará un aporte voluntario. La solicitud será aceptada o rechazada por la Comisión Directiva dentro de los treinta (30) días posteriores a su presentación, indicándose en su caso las causales de su rechazo. Transcurrido dicho plazo sin que hubiere decisión al respecto, la solicitud se considerará aceptada. El aspirante a socio tendrá derecho a apelar ante la primera Asamblea del gremio; gozará a tal efecto de voz y voto. La admisión podrá ser revisada si con posterioridad a la misma llegare a conocimiento del órgano directivo una causal de expulsión del afiliado.

Si el órgano directivo resolviera el rechazo de la solicitud de afiliación, deberá elevar todos los antecedentes, con los fundamentos de su decisión a la primera asamblea de afiliados para su consideración. Si la decisión resultare confirmada, el aspirante podrá accionar ante la justicia laboral para obtener su revocación.-

ARTICULO 6.- Para desafiliarse, el trabajador deberá presentar su renuncia por escrito ante el órgano directivo, quién podrá rechazarla dentro de los 30 (treinta) días, si existiere un motivo legítimo para expulsar al afiliado renunciante.

No resolviéndose sobre la renuncia, en el término aludido o resolviéndose su rechazo en violación de lo dispuesto en el párrafo precedente, se considerará automáticamente aceptada.

El trabajador podrá comunicar esta circunstancia al empleador a fin de que no se practiquen retenciones en sus haberes en beneficio del Sindicato. Ante la negativa o reticencia del empleador, el trabajador podrá efectuar la denuncia pertinente ante el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social.-

ARTICULO 7.- Mantendrán la afiliación: a) los jubilados. b) los socios que interrumpen la prestación de tareas por invalidez accidente o enfermedad. c) los desocupados, por el término de un año desde la ruptura de la relación laboral. Dicho

lapso se computará desde la finalización del mandato en el supuesto de trabajadores que desempeñen cargos representativos. En los supuestos b) o c), los afiliados quedan exentos del pago de la cuota social mientras subsistan las circunstancias indicadas en ellos.-

ARTICULO 8.- El afiliado gozará de todos los derechos que le acuerda este estatuto así como el uso de todos los servicios de la institución de acuerdo a las disposiciones que los regulen, y teniendo presente las excepciones expresamente determinadas por este estatuto. Es derecho esencial de los afiliados participar en las asambleas con voz y voto, sufragar en los actos eleccionarios, el derecho a elegir y a ser electos. Tienen asimismo derecho al otorgamiento de todos los beneficios sociales que la entidad brinde, el derecho a ser defendidos en sus derechos e intereses profesionales y a ser amparados en todas aquellas incidencias en que sea necesaria su defensa.-

ARTICULO 9.- Son obligaciones del asociado: a) cumplir las disposiciones del presente estatuto y las que, en su consecuencia, emanen de los órganos de la asociación; b) abonar puntualmente la cuota social que rija, salvo las excepciones previstas; c) dar cuenta de los cambios de domicilio o lugar de trabajo; d) cumplir y ejecutar las medidas de acción directa dispuestas con arreglo a las normas estatutarias y legales. Todo afiliado que pase de una Unidad Académica a otra, deberá solicitar el correspondiente pase, a los efectos de su registro, siendo igual obligación para los afiliados que opten a otra organización gremial. En caso de ser elegido para representar cualquier cargo, ejecutivo o representativo, honrar a las funciones que de los mismos emanen, desempeñándose con dignidad, honradez y eficiencia.-

ARTÍCULO 10.- El trabajador que dejare de pertenecer a la asociación, no tendrá derecho al reintegro de cuotas o aportes abonados.-

Capítulo IV

Del Régimen disciplinario y cancelación de la afiliación

ARTICULO 11.- Las sanciones disciplinarias aplicables son las que seguidamente se enuncian: apercibimiento, suspensión, expulsión.-

ARTICULO 12.- Tales sanciones se graduarán en la siguiente forma:

1. Se aplicará apercibimiento al asociado que cometiera una falta de carácter leve. Dicha medida será adoptada por la Comisión Directiva. Ante la aplicación del apercibimiento el afiliado tendrá el derecho al descargo debiendo presentarlo ante el órgano directivo, dentro de los quince (15) días corridos de recibida la comunicación de la sanción.-

2. Se aplicará suspensión por:

a) reiteración de faltas leves.

b) inconducta notoria o incumplimiento de las obligaciones impuestas por el estatuto o resoluciones de los cuerpos orgánicos de la entidad.

c) injuria o agresión a representantes de la organización en funciones sindicales o con motivo de su ejercicio o a afiliados con motivo de cuestiones sindicales.

En ningún caso la suspensión a un afiliado dispuesta por el órgano directivo podrá exceder de 45 días, con excepción de la situación del artículo 10 del Decreto 467/88, ni ser dispuesta sin previa vista al afiliado de los cargos en que se funda. La

notificación se realizará por escrito otorgándose un plazo de cinco días, a partir de la notificación, para que la conteste y ofrezca las pruebas que hagan a su defensa, dicha contestación deberá efectuarse por escrito. En el supuesto en que se ofreciere prueba y se la considerare conducente, se la substanciará en un término no mayor de 15 días, salvo que por razones fundadas se resuelva otorgar un plazo mayor. La decisión que en definitiva adopte la Comisión Directiva deberá contar con los fundamentos que sustenten la resolución y se notificará en forma íntegra, expresa y fehaciente al afectado.

La suspensión no privará al afiliado de su derecho a voto ni al de ser candidato a cargos electivos, salvo que la suspensión se fundara en el supuesto de hallarse procesado o haber sido condenado judicialmente por la comisión de un delito en perjuicio de una asociación sindical, en cuyo caso durará el tiempo que demande el proceso o el plazo de prescripción de la pena si hubiere condena.

El afiliado suspendido podrá recurrir la medida ante la primera asamblea. A tal efecto, dentro de los 5 (cinco) días de notificada la resolución, y ante la propia comisión directiva, podrá interponer apelación por escrito o telegráficamente sin obligación de expresar fundamentos. De dicha presentación y a su requerimiento se otorgará constancia de recepción.

En la asamblea, el afectado, podrá participar con voz y voto.

3. Se aplicará expulsión únicamente por las siguientes causas:

a) haber cometido violaciones estatutarias graves o incumplido decisiones de los cuerpos directivos o resoluciones de las asambleas, cuya importancia justifique la medida;

b) colaborar con los empleadores en actos que importen prácticas desleales declaradas judicialmente;

c) recibir subvenciones directas o indirectas de los empleadores con motivo del ejercicio de cargos sindicales;

d) haber sido condenado por la comisión de delitos en perjuicio de una asociación sindical;

e) haber incurrido en actos susceptibles de acarrear graves perjuicios a la asociación sindical o haber provocado graves desórdenes en su seno.

La expulsión del afiliado es facultad privativa de una Asamblea Extraordinaria. El órgano directivo solo está facultado para suspender preventivamente al afiliado cuando llegare a su conocimiento una causal de expulsión, pudiendo recomendarla a la Asamblea, en cuyo supuesto deberá elevar los antecedentes del caso. También en este supuesto el afiliado tendrá derecho a participar en las deliberaciones con voz y voto.

La resolución que imponga la expulsión podrá ser revisada por la Justicia Laboral a instancias del afectado.-

ARTÍCULO 13.- Las sanciones a los miembros de la Comisión Directiva deberán ser adoptadas en Asamblea Extraordinaria, con citación a participar en ella al/los afectado/s con voz y voto si le/ s correspondiere. El órgano directivo sólo podrá adoptar la medida de suspensión preventiva contra sus miembros, la que no podrá exceder de cuarenta y cinco (45) días. La Comisión Directiva será responsable de que dentro de ese plazo se realice la Asamblea que decida en definitiva.-

ARTICULO 14.- Serán únicas causas de cancelación de la afiliación: a) cesar en el desempeño de la actividad docente universitaria de acuerdo al ámbito de representación, teniendo en cuenta los supuestos referidos en el art. 14 de la Ley N° 23.551 y art. 6° del Decreto Reglamentario N° 467/88; b) mora en el pago de cuotas

y contribuciones, sin regularizar esta situación en el plazo de 90 días, previa constitución en mora e intimación fehaciente al cumplimiento de la obligación.-

Capítulo V

De los Órganos de la Asociación

ARTICULO 15.- Los órganos de la entidad son los siguientes:

- a) Asambleas ordinarias y extraordinarias.
- b) Comisión Directiva.
- c) Comisión Revisora de Cuentas, que es el órgano de fiscalización.
- d) Cuerpo de delegados.

En todos los casos deberá respetarse la representación femenina en los cargos electivos y representativos de la entidad conforme las pautas establecidas por la Ley 25.674 y su Decreto Reglamentario N° 514/03.-

Capítulo VI

De las Asambleas

ARTICULO 16 – Las asambleas constituyen la máxima autoridad de la organización gremial, y pueden ser ordinarias o extraordinarias.-

ARTICULO 17 - La Asamblea se reunirá en Sesión Ordinaria una vez por año, dentro de los dos meses posteriores al cierre del ejercicio. Será convocada por la Comisión Directiva con una anticipación no menor de treinta días ni mayor de sesenta días.

La Asamblea se reunirá en Sesión Extraordinaria cuando la Comisión Directiva lo estime conveniente o cuando le sea requerido, por escrito y con expresa indicación de los temas a tratar, por una cantidad de afiliados no inferior al cinco por ciento (5%). Será convocada con una anticipación no inferior a cinco días.

En ambos casos, la convocatoria deberá ser dada a publicidad de inmediato, mediante avisos POR CIRCULAR a todos los afiliados y también mediante avisos murales en la sede sindical y en todas las unidades académicas que cuenten con afiliados, consignando día, lugar y hora de realización y orden del día. Asimismo deberá ser puesta de inmediato en conocimiento del cuerpo de delegados al efecto de su difusión entre los afiliados.-

ARTICULO 18.- Será privativo de la Asamblea Ordinaria:

- 1) Considerar, aprobar, modificar o rechazar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos e informes del órgano de fiscalización. Se dará lectura a las erogaciones motivadas por la gestión de los representantes de la asociación en concepto de viáticos, reintegro de gastos, pasajes u otros rubros. Con una anticipación no menor de 30 días a la fecha de la asamblea respectiva, los instrumentos pertinentes deberán ponerse a disposición de los afiliados.
- 2) Tratar los asuntos no incluidos en el orden del día a solicitud de un mínimo del cinco por ciento (5%) de los afiliados, enviada a la Comisión Directiva con una antelación de cuarenta y ocho horas de la fecha de realización, con el objeto de poder ser dados a publicidad.-

ARTÍCULO 19.- Las Asambleas extraordinarias serán convocadas por la Comisión Directiva, el Cuerpo de Delegados, por una asamblea extraordinaria anterior, por la

Comisión Revisora de Cuentas, o a pedido de por lo menos el cinco por ciento (5%) de los afiliados y con un mínimo de siete (7) días de antelación. La solicitud de Asamblea será vinculante para el órgano directivo. En cualquier caso deberá aclararse si debe ser considerado el trámite de urgencia, en cuyo caso se deberá convocar al menos con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación.

Será privativo de la Asamblea Extraordinaria:

A) fijar criterios generales de actuación.

B) considerar los anteproyectos de convenciones colectivas de trabajo.

C) aprobar y modificar los estatutos. Las modificaciones estatutarias se votarán en cada Unidad Académica realizándose el cómputo final en reunión abierta de la Comisión Directiva. Se convocará con una anticipación no menos de treinta (30) días a la fecha de la Asamblea respectiva, debiéndose poner en conocimiento de los afiliados por medio de circulares y todos los medios de difusión a su alcance las modificaciones proyectadas.

D) aprobar la fusión con otras asociaciones, afiliación o desafiliación a asociaciones nacionales o internacionales.

E) dar mandato a los delegados a congresos de asociaciones de grado superior y recibir el informe de su desempeño.

F) elegir la Junta Electoral.

G) adoptar medidas de acción directa, sin perjuicio de las facultades que, en la materia, son propias de la Comisión Directiva. Dichas medidas se votarán en cada Unidad Académica, realizándose el cómputo final en sesión abierta de Comisión Directiva.

H) disponer la disolución de la asociación.

I) resolver sobre la expulsión de los afiliados y la revocación de los mandatos a los miembros de Comisión Directiva y comisión revisora de cuentas y conocer, en grado de apelación, en las demás sanciones que aplique el órgano directivo.

J) fijar la cuota de afiliación y las contribuciones para sus afiliados.

K) Tratar todo tema incorporado en la publicación de la convocatoria y que constituyan el orden del día. Tratará asimismo los asuntos no incluidos en el Orden del Día a solicitud de un mínimo del cinco por ciento (5%) de los afiliados, enviada al Consejo Directivo al menos cuarenta y ocho (48) horas antes de la fecha de celebración, con el objeto de poder ser dado a publicidad.

ARTICULO 20.- La Asamblea se constituirá con la presencia de la mitad más uno de los socios. Luego de una hora el quórum se logrará con los afiliados presentes. Por mayoría de votos se elegirá, entre los presentes un redactor del acta y dos asambleístas para firmar el acta.

ARTÍCULO 21.- La asistencia de los afiliados a la Asamblea se consignará mediante la firma en un libro expresamente habilitado a tal fin, previa exhibición del respectivo carnet.-

ARTICULO 22.- Las decisiones se adoptarán por simple mayoría de votos y se votará levantando la mano. La propia asamblea, sin embargo, podrá disponer que se efectúe votación nominal o secreta. El presidente sólo vota en caso de empate.-

ARTICULO 23.- La presidencia no permitirá en las asambleas las discusiones ajenas al orden del día ni las relativas a cuestiones susceptibles de alterar la armonía y el respeto que los asociados se deben.-

ARTICULO 24.- Cada asociado podrá hacer uso de la palabra dos veces y el autor de la moción en debate hasta tres veces sobre el mismo asunto, salvo autorización de la asamblea, ante pedido expreso o en caso de que por la importancia de la cuestión se declare libre el debate.-

ARTICULO 25.- La palabra será concedida por el presidente, atendiendo al orden en que sea solicitada.-

ARTICULO 26.- Los miembros de la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas no podrán votar en la consideración de la memoria, balance e inventario general, ni en las cuestiones referentes a su responsabilidad. En las asambleas que traten estos temas, los mencionados no podrán oficiar de presidente del acto, redactor del acta ni ser designados para su firma.-

ARTICULO 27.- Las Asambleas serán presididas por un miembro designado por la propia Asamblea. Llevará las Actas de la Asamblea el Secretario de Actas y Administrativo de la Comisión Directiva, y en su ausencia, se designará a un asociado para que lo reemplace.-

ARTICULO 28.- El secretario general o quién sea designado para presidir la asamblea abrirá la sesión y asumirá la dirección del debate, levantando la asamblea una vez concluido el orden del día y/o dispuesto el pase a cuarto intermedio, cuando lo solicite la mayoría de los afiliados presentes.-

ARTICULO 29.- Toda proposición formulada por un asambleísta en uso de la palabra en forma autorizada por la presidencia, sobre cuestiones en debate incluidas en el orden del día, será tomada como moción y sometida a consideración de la Asamblea si es apoyada por otros afiliados.-

ARTICULO 30.- Cuando alguna cuestión sea sometida a la asamblea mientras no se tome una resolución, no puede considerarse otra, excepto las mociones relativas a cuestiones de orden o previas.-

ARTICULO 31.- Son cuestiones de orden las formuladas con miras al encauzamiento de las deliberaciones o a su clausura. Se considerarán tales las que propongan que se levante la sesión; que se pase a cuarto intermedio; que se declare libre el debate; que se cierre la lista de oradores con las inscriptas en ese momento; que se cierre la lista de oradores con los que deseen inscribirse; que se establezca el número y/o tiempo de las intervenciones; que se cierre el debate sin nuevas intervenciones.

Son mociones previas las que pretenden que se aplaze la consideración de un asunto; que se declare que no hay lugar a deliberar; o que se altere el orden de tratamiento de los temas incluidos en el orden del día.

Tanto las de orden como las previas deben fundarse brevemente, ser puestas inmediatamente a votación sin discusión y aprobadas por simple mayoría de votos y podrán repetirse en la misma sesión sin que ello importe reconsideración.-

ARTICULO 32.- Si un asambleísta se opone al retiro o a la lectura de documentos se votará sin discusión previa, si se permite dicho retiro o lectura.-

ARTICULO 33.- Los asambleístas pedirán la palabra por medio de signos y siempre se dirigirán en su exposición al presidente.-

Capítulo VII

De la Comisión Directiva

ARTÍCULO 34.- La Comisión Directiva estará integrada por diez (10) miembros titulares, a cargo de siete secretarías y tres vocalías. Las Secretarías serán las siguientes:

- 1-Secretaría General.
- 2-Secretaría Adjunta y de Asuntos Académicos.
- 3-Secretaría Gremial.
- 4-Secretaría de Finanzas.
- 5-Secretaría de Prensa y Difusión.
- 6-Secretaría de Acción Social, Derecho Humanos y Jubilados.
- 7-Secretaría Administrativa y de Actas.
- 8-Tres Vocales titulares.

Se elegirán, además, tres vocales suplentes, quienes sólo integrarán la Comisión Directiva en caso de licencia, renuncia, fallecimiento o separación del cargo de los titulares. Los miembros de la Comisión Directiva ejercerán su mandato por un período de tres (3) años, no pudiendo ser reelectos en el mismo cargo en períodos consecutivos, pudiendo volver a postularse para otra Secretaría.-

ARTICULO 35.- En caso de licencia, ausencia, fallecimiento o cualquier otra causa que ocasione la vacancia transitoria o permanente de un cargo titular, entrará a desempeñarlo algún miembro suplente que haya formado parte de la lista que ocupa el cargo titular, salvo que se trate de la Secretaría General, en cuyo caso asumirá el Secretario Adjunto y de Asuntos Académicos. No obstante, la Comisión Directiva por el voto de la mayoría podrá disponer un reordenamiento de funciones, en cuyo caso el suplente que se incorpore lo hará en el cargo que en definitiva quede vacante. El reemplazo se hará por el término de la vacancia.-

ARTICULO 36.- Para integrar los órganos directivos se requerirá: a) mayoría de edad; b) no tener inhabilitaciones civiles ni penales, con los alcances del artículo 16 del Decreto N° 467/88 (Ley N° 23.551); c) estar afiliado, tener 2 (dos) años de antigüedad en la afiliación y encontrarse desempeñando la actividad durante dos (2) años.

El setenta y cinco por ciento (75%) de los cargos directivos y representativos deberán ser desempeñados por ciudadanos argentinos; el titular del cargo de mayor jerarquía y su reemplazante estatutario deberán ser ciudadanos argentinos.-

ARTICULO 37.- La Comisión Directiva se reunirá en sesión ordinaria una vez por mes, en el día y hora que determine en su primera reunión anual, y además toda vez que sea citada por el Secretario General por propia determinación o a pedido del órgano de fiscalización, o de dos o más de sus miembros por escrito y con indicación de los temas a considerar. En estos últimos casos la reunión deberá celebrarse dentro de los cinco días. La citación se hará por circular, con tres días de anticipación y con enunciación del temario.-

ARTICULO 38.- La Comisión Directiva tendrá quórum en sesión ordinaria con la mitad más uno de sus miembros, computándose a tal efecto al Secretario General.

Las resoluciones serán tomadas por mayoría simple de los presentes. El Secretario General, o en su caso el miembro que presida las reuniones de la Comisión, dirigirá el debate y su voto solo valdrá doble en caso de empate.-

ARTICULO 39.- En casos de renunciias en la Comisión Directiva, que dejen a ésta sin quórum, los renunciantes no podrán abandonar sus cargos y su responsabilidad subsistirá hasta la nueva constitución de la Comisión, que se hará en forma prescrita y dentro de los treinta (30) días de quedar sin quórum. En caso de abandono, además de las responsabilidades pertinentes, podrán ser expulsados de la asociación.-

ARTICULO 40.- El mandato de los miembros puede ser revocado por justa causa por el voto de una Asamblea extraordinaria convocada a tal efecto por tres (3) faltas consecutivas o seis (6) alternadas sin causa justificada. En caso de destitución total, el Cuerpo de Delegados se hará cargo de la conducción de la Institución, y deberá convocar a elecciones dentro de los diez (10) días, las que deberán realizarse en un plazo no mayor a noventa (90) días.-

ARTICULO 41.- Los miembros del Consejo Directivo podrán ser suspendidos preventivamente en sus cargos por faltas a sus obligaciones que afecten a la asociación o por actos que comprometan la disciplina y buena armonía de la Comisión Directiva. La suspensión, que no podrá exceder los cuarenta y cinco días, deberá resolverse en sesión especial en la que deberá ser escuchado el miembro cuestionado, asegurando su derecho de defensa, y la resolución que recaiga será sometida a la asamblea que se convocará a tal efecto de inmediato y cuya celebración se efectuará en el término máximo ya indicado. El imputado deberá ser citado por medio fehaciente a la asamblea que se convoque, podrá participar en ella con voz y voto y dispondrá de las garantías necesarias para el ejercicio de su derecho de defensa.-

ARTÍCULO 42.- Son funciones y atribuciones de la Comisión Directiva:

- a) Ejercer la administración de la asociación, a cuyo efecto realizará todos los actos y negocios jurídicos pertinentes, cumpliendo los requisitos estatutarios. Cuando se trate de actos de disposición por un monto superior a 10 (diez) sueldos mínimos, deberá dar cuenta de los mismos a la asamblea en la primera reunión que esta celebre.
- b) Ejecutar las resoluciones de las Asambleas, cumplir y hacer cumplir las normas legales y reglamentarias de aplicación, estos Estatutos y los reglamentos internos, interpretándolos en caso de duda con cargo de dar cuenta a la Asamblea más próxima que se realice.
- c) Ocuparse prioritariamente de dar organicidad interna a la Asociación gremial en cada Unidad Académica.
- d) Nombrar Comisiones auxiliares, permanentes o transitorias, que a su juicio considere necesarias para el mejor desenvolvimiento y organización, designar asociados o formar Comisiones para que auxilien a los Secretarios en sus funciones generales o en casos especiales.
- e) Nombrar empleados y todo el personal que sea necesario para el cumplimiento de la finalidad social, fijarle el sueldo, determinarle obligaciones, amonestarlo, suspenderlo o despedirlo.
- f) Presentar a la Asamblea Ordinaria la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos e informe del órgano de fiscalización.
- g) Convocar a Asambleas Ordinaria y Extraordinarias estableciendo el Orden del Día.

- h) Dictar las reglamentaciones internas necesarias para el cumplimiento de las finalidades, las que deberá ser aprobadas por una Asamblea.
- i) Otorgar mandatos y poderes para ejecutar actos determinados y ejercitar su representación en sede administrativa y/o judicial.
- j) Disponer la implementación de huelgas resueltas por asociaciones sindicales de segundo y tercer grado y adoptar medidas de acción directas en aquellos supuestos que, por su urgencia, no consientan aguardar la reunión de la Asamblea.-

ARTICULO 43.- Son deberes y atribuciones del Secretario General: a) ejercer la representación legal de la asociación; b) firmar las actas o resoluciones de La Comisión Directiva; c) autorizar con el Secretario de Finanzas las cuentas de gastos de acuerdo con lo resuelto por el órgano directivo; d) firmar conjuntamente con el Secretario de Finanzas las órdenes de pago y los cheques; e) firmar la correspondencia y demás documentación del Sindicato conjuntamente con el secretario que corresponda a la índole del asunto; f) convocar y presidir las reuniones de la Comisión Directiva; g) adoptar resoluciones urgentes en casos imprevistos, ad referendum del órgano directivo; h) ejercer la dirección general de las actividades de la Comisión, supervisando a las respectivas secretarías y coordinando su labor; i) ejercer la representación de la entidad en toda instancia de coordinación con otras instituciones, profesionales, trabajadores, organizaciones estudiantiles, de derechos humanos, etc.-

ARTICULO 44.- Son deberes y atribuciones del Secretario Adjunto y de Asuntos Académicos: a) colaborar con el Secretario General en el ejercicio de las funciones que éste le delegue o encomiende y reemplazarlo en caso de ausencia, licencia, renuncia, fallecimiento o separación de su cargo. También sustituirá al Secretario General en la firma de cheques. b) entender en todos los asuntos del sindicato relacionados con la formación técnico-científica, realizando, dirigiendo, organizando, promoviendo o propiciando estudios, investigaciones, seminarios, trabajos y otras actividades que propendan a cumplir dichos fines. c) promover el intercambio de conocimientos, técnicas y métodos pedagógicos, didácticos y científicos con otras universidades del país o del exterior. d) realizar, promover cátedras, cursos, seminarios, conferencias y toda otra actividad tendiente al perfeccionamiento y capacitación docente y general de todos los afiliados, pudiendo prestar colaboración en todas las manifestaciones de esta índole que propicien o lleven a cabo los organismos oficiales y otras entidades. e) mantener relaciones con los organismos oficiales, asociaciones profesionales, instituciones o personas en cuanto se refiera a necesidad de informaciones, consultas y asesoramientos vinculados con los asuntos a su cargo.-

ARTICULO 45.- Son deberes y atribuciones del Secretario Gremial: a) Atender las cuestiones gremiales de la asociación y colaborar con el Secretario General. b) Mantener contactos permanentes, informativos y de consulta, con el Cuerpo de Delegados. c) Reemplazar al Secretario Adjunto en caso de ausencia temporal o permanente.-

ARTICULO 46.- Son deberes y atribuciones del Secretario de Finanzas: a) ocuparse de todo lo relacionado con el cobro de las cuotas sociales y demás ingresos de la asociación. b) llevar los libros de contabilidad. c) presentar bimestralmente al órgano directivo los estados de cuentas y preparar anualmente el balance general y cuenta de gastos y recursos e inventario que deberá aprobar aquél. d) firmar con el Secretario

General los cheques y autorizar con dicha autoridad las cuentas de gastos y órdenes de pago. e) efectuar en una institución bancaria legalmente autorizada, a nombre del sindicato y a la orden conjunta del Secretario General y Secretario de Finanzas, los depósitos del dinero ingresado a la caja social, pudiendo retener en la misma hasta la suma que determine la Comisión Directiva. f) dar cuenta del estado económico de la entidad a la Comisión Directiva o al órgano de fiscalización toda vez que lo exija. g) asignar funciones y supervisar el desempeño del personal. h) atender a los asuntos administrativos que afecten a la entidad. i) atender a la conservación de los bienes de la entidad y el suministro de los elementos necesarios para su funcionamiento, así como al resguardo y, en su caso, saneamiento de los títulos respectivos.-

ARTICULO 47.- Son deberes y atribuciones del Secretario de Prensa y Difusión:

- a) Firmar con el Secretario General todo tipo de correspondencia relacionada con la gestión de su secretaría, como así también las Actas de las Asambleas.
- b) Dar a publicidad todos los actos del Sindicato.
- c) Proveer a la redacción e impresión de carteles, volantes, folletos, publicaciones, etc., que resuelvan los organismos de gobierno del Sindicato.
- d) Organizar un registro y archivo de todo lo que corresponda a sus funciones.
- e) Mantener a su cargo las relaciones con los órganos de difusión e información, prensa oral o escrita, televisiva, etc.
- f) Proponer la constitución de subcomisiones que estime conveniente, dependientes de su Secretaría, estando el funcionamiento de las mismas bajo su control.-

ARTÍCULO 48.- Son deberes y atribuciones del Secretario de Acción Social, Derechos Humanos y Jubilados:

- a) Proponer planes, organismos y actividades de carácter social, tales como: previsionales, de seguridad social, de vivienda, de asistencia a la salud, de asistencia cooperativa y/ o mutuales, de turismo, etc.
- b) Proponer la formación de subcomisiones dependientes de su Secretaría para encarar los planes de estudio de factibilidad e implementación de los asuntos que se le asignen.
- c) Recibir cualquier información o inquietud de los afiliados y con su evaluación elevarlos al órgano directivo.
- e) Entender en todo lo relativo al control de los servicios asistenciales creados o a crearse por el Estado en beneficio de los asociados.
- f) Propender al reconocimiento de las necesidades del medio social donde se desenvuelve la actividad universitaria en una íntima interrelación con la comunidad a la que se debe y pertenece.
- g) Recepcionar y canalizar las inquietudes de los jubilados.

ARTÍCULO 49.- Son deberes y atribuciones del Secretario Administrativo y de Actas:

- a) Llevar el libro de asistencia a reuniones de Comisión Directiva.
- b) Mantener al día y tener bajo su custodia el libro de Actas de las reuniones de Comisión Directiva; redactar y leer las mismas y, una vez aprobadas, suscribirlas conjuntamente con el Secretario General.
- c) Llevar en las Asambleas el libro de asistencias.
- d) Mantener al día y llevar bajo su custodia, el libro de Actas de las Asambleas, debiendo dar cuenta a la Comisión Directiva ante cualquier irregularidad del mismo.
- e) Preparar y suscribir con el Secretario General las citaciones para las Asambleas y las reuniones de Comisión Directiva.

- f) Preparar la memoria del ejercicio en base a los informes de las Secretarías y someterlas a consideración de la Comisión Directiva para su posterior aprobación por la Asamblea Ordinaria.
- g) Recibir, registrar y dar destino a las notas que se remitan al Sindicato, y redactar la correspondencia, notas, resoluciones y comunicaciones de asuntos generales, conservando copia de las mismas.
- h) Organizar y mantener el archivo general del Sindicato.
- i) Refrendar la firma del Secretario General y del Secretario de Finanzas en los contratos, obligaciones, balances y otros documentos suscritos por estos, sin cuyo requisito carecen de valor.
- j) Llevar el registro de los asociados actualizado, debiendo mantener informado al Secretario de Finanzas sobre los ingresos y egresos de los mismos.
- k) Suscribir con su sola firma las citaciones, circulares, notas e informes de mero trámite.
- l) Entender y participar en todas las actividades relativas a asuntos que hacen a la administración y que deban ser consideradas con organismos de la administración pública y con otras instituciones y/o personas en general o con los propios asociados en particular, asesorando a la Comisión Directiva sobre las resoluciones que ésta adopte al respecto.-

ARTICULO 50.- Corresponde a los vocales titulares realizar todas las tareas de colaboración que demanden las distintas áreas de competencia de la Comisión Directiva, como también desempeñar los reemplazos pertinentes en caso de ausencias o vacancias que se produzcan en las secretarías.

Corresponde a los vocales suplentes entrar a formar parte de la Comisión Directiva en las condiciones previstas en estos estatutos. Sin perjuicio de ello, prestarán colaboración con el órgano directivo desempeñando las tareas que esta les asigne cuando lo estime oportuno.-

Capítulo VIII

De la Comisión Revisora de Cuentas

ARTICULO 51.- La Comisión Revisora de Cuentas se integra con tres miembros titulares e igual número de suplentes, quienes deberán reunir las condiciones legales y estatutarias que se exigen para integrar la Comisión Directiva.-

ARTICULO 52.- Los miembros serán electos en la Asamblea Ordinaria por el sistema de listas que se presenten en la misma a tal efecto, de acuerdo al sistema D' Hont. La Asamblea Ordinaria es el órgano que controla la elección de los miembros del órgano de fiscalización y resuelve sobre la misma. Sus miembros permanecerán en su cargo dos (2) años.-

ARTICULO 53.- Son deberes y atribuciones de la Comisión Revisora de Cuentas: a) revisar una vez por mes, como mínimo, el movimiento de la caja y bancario de la institución, como asimismo, toda cuenta especial o crédito cualquiera sea su origen; b) en caso de verificar alguna anormalidad, solicitará por nota las explicaciones pertinentes y su solución al Consejo Directivo, el que estará obligado a contestar, dentro de los cinco días, detallando las medidas adoptadas para subsanar la anormalidad; c) de no ser satisfactoria las medidas tomadas por el Consejo Directivo,

la Comisión Revisora de Cuentas solicitará al Secretario General, convoque a reunión del Consejo, con su asistencia, en plazo no mayor de tres días, oportunidad en que informará verbalmente sobre la cuestión planteada, debiéndose labrar acta con lo que en dicha reunión se exprese, cuya copia se entregará a la Comisión Revisora; d) no resultando tampoco una solución satisfactoria de dicha reunión, la Comisión Revisora está facultada para solicitar al Consejo Directivo convoque en un plazo no mayor de quince días a la Asamblea, con expresa mención del tema en el orden del día; e) de no acceder el órgano directivo a la solicitud de convocar a Asamblea Extraordinaria, la Comisión Revisora de Cuentas deberá comunicar tal circunstancia al Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social; f) todos los Balances e Inventarios, deberán llevar necesariamente para considerarlos válidos, la opinión de la comisión Revisora de Cuentas.-

Capítulo IX

Del Cuerpo de Delegados

ARTÍCULO 54.- El Cuerpo de Delegados estará formado por un representante titular y un suplente por cada Unidad Académica.

ARTÍCULO 55.- El Cuerpo de Delegados se reunirá como mínimo cada tres meses, y toda vez que lo soliciten, cuanto menos, tres de sus integrantes, o a requerimiento de la Comisión Directiva, pudiendo incorporar al orden del día temas no previstos, si así lo solicita la mayoría de las Unidades Académicas.-

ARTÍCULO 56.- Serán atribuciones del Cuerpo de Delegados:

- a) Velar por la observancia del Estatuto.
- b) Representar fielmente el mandato otorgado por las bases, sirviendo de nexo entre la Comisión Directiva y la Unidad Académica que corresponda.
- c) Avalar junto al Congreso Directivo todo movimiento considerable de fondos que exceda el monto de una caja chica establecida para gastos de funcionamiento normal.
- d) Convocar a Asamblea Extraordinaria cuando considere que la situación lo requiere, dando a publicidad el Orden del Día de acuerdo al presente Estatuto.
- e) Ejecutar las resoluciones de las Asambleas, cumplir y hacer cumplir las normas legales y reglamentarias de aplicación de este Estatuto, así como también los reglamentos internos, interpretándolos en caso de duda con cargo de dar cuenta a la Asamblea más próxima que se realice.
- f) Nombrar comisiones auxiliares, permanentes o transitorias, que su juicio considere necesarias para mejor desenvolvimiento y organización, designar asociados o formar comisiones para que auxilien a los Secretarios en sus funciones generales o en casos especiales.
- g) comunicar a la Comisión Directiva las decisiones adoptadas por las asambleas en cada Facultad, informando el número de votos de todas las propuestas (con todas sus variantes incluyendo abstenciones) todo lo cual debe constar en el acta de asamblea en cada Facultad.-

ARTÍCULO 57.- El Cuerpo de Delegados tendrá quórum con la mitad más uno de sus miembros titulares o los suplentes de los ausentes, y con los que se hallaren presentes transcurrida una (1) hora de la prevista para el comienzo de la reunión.

ARTÍCULO 58.- El Cuerpo de Delegados será presidido por el Secretario Gremial o, en su defecto, por quien el mismo Cuerpo decida. Las resoluciones se adoptarán por simple mayoría de votos de los presentes. El miembro que presida la reunión del Cuerpo de Delegados dirigirá el debate y su voto valdrá doble sólo en caso de empate.-

ARTÍCULO 59.- Los delegados serán elegidos por voto directo y secreto de los docentes. Serán los afiliados de cada Unidad Académica quienes decidan el ámbito de elección de Delegados. Permanecerán en su cargo por el término de un (1) año, pudiendo ser reelectos. Su desempeño será incompatible con cargos en la Comisión Directiva del Sindicato.-

ARTÍCULO 60.- Los Delegados podrán ser revocados en sus funciones por los dos tercios (2/3) de una Asamblea del ámbito de su elección.-

ARTÍCULO 61.- Los delegados del sindicato a congresos organizados por entidades de segundo y tercer grado a las que ésta entidad se encuentre afiliada, serán electos por el voto directo y secreto de los afiliados, y en la misma ocasión en que se elija a la comisión directiva, su número será proporcional al de los afiliados cotizantes no pudiendo exceder del veinte por ciento (20%) del total de los delegados al mencionado congreso. Los Delegados Congresales, deberán reunir iguales requisitos que los exigidos para desempeñar cargos en el Consejo Directivo.-

Capítulo X

Del Proceso Eleccionario

De la Junta Electoral

ARTÍCULO 62.- La Junta Electoral se constituirá con tres (3) miembros afiliados, que no integren ningún órgano directivo de la asociación, ni sean aspirantes a integrar la nueva Comisión Directiva, debiéndose integrar por el sistema D'Hont entre las listas que se presenten a tal efecto en la asamblea extraordinaria. Quedará a cargo de la Junta Electoral la organización general del comicio, la fiscalización del mismo, resolución de impugnaciones, empadronamiento, oficialización de listas, escrutinio general y proclamación de autoridades electas. La Junta Electoral se constituirá dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de su designación, debiendo fijar y publicar lugar, días y horario de atención. El mandato de la Junta Electoral terminará con la puesta en posesión del cargo de las nuevas autoridades. Después de la proclamación de las autoridades, acto éste que se efectuará inmediatamente después de conocerse el resultado del escrutinio, la Junta Electoral conservará sus atribuciones relacionadas con el proceso electoral.-

De la elección de los Miembros de los Cuerpos Orgánicos

ARTÍCULO 63.- Para ser electo en cualquiera de los cargos previstos en el presente Estatuto se requiere:

- a) Mayoría de edad.
- b) No tener inhabilidades civiles ni penales.

c) Estar afiliado, tener 2 (dos) años de antigüedad en la afiliación y encontrarse desempeñando la actividad durante 2 (dos) años.

d) No haber observado conductas reprobables o reñidas con el mandato de las organizaciones sindicales.

El 75 % (setenta y cinco por ciento) de los cargos directivos representativos deberán ser desempeñados por ciudadanos argentinos; el titular del cargo mayor jerarquía y su reemplazante estatutario deberán ser ciudadanos argentinos.-

ARTÍCULO 64.- Todas las autoridades del Sindicato serán electas por el voto directo y secreto de los afiliados, en condiciones estatutarias, con excepción de la Comisión Revisora de Cuentas.-

ARTÍCULO 65.- Para la distribución de los cargos en la Comisión Directiva se aplicará el sistema proporcional D' Hont.-

ARTICULO 66.- La fecha en la que se efectuará el comicio para elegir los integrantes de la Comisión Directiva deberá fijarse con noventa días de anticipación a la fecha de vencimiento de los mandatos en los cargos que se renovarán. La convocatoria a elecciones deberá ser resuelta y publicada, en un diario zonal o de circulación masiva, y con afiches en los lugares visibles de todas las Unidades Académicas y del sindicato, con una anticipación de cuarenta y cinco días hábiles, como mínimo, antes de la fecha fijada para la elección. En la resolución de convocatoria deberá establecerse el horario y lugares de votación, los que luego no podrán ser alterados. La asamblea designará los integrantes de la junta electoral, cuyos días y horario de atención deben consignarse en la publicación del cronograma electoral.

En todos los casos se deberán respetar las pautas que, sobre la representación femenina en los cargos electivos y representativos, establece la Ley 25.674 y el artículo 2º del Decreto Reglamentario 514/2003.-

ARTÍCULO 67.- Para la oficialización de listas, regirán las siguientes reglas:

a) Dentro de los diez (10) días de la publicación de la fecha de elecciones vence el plazo de presentación de listas.

b) Las listas de candidatos deberán ser presentadas por triplicado y avaladas como mínimo por un dos por ciento (2%) y un máximo del 3 por ciento (3%) de los afiliados en condiciones de votar. Cada candidato debe expresar por escrito su conformidad. Al presentar la lista, deberá constituirse domicilio en la jurisdicción del Sindicato, a los efectos de las notificaciones que son de rigor.

c) Las listas se diferenciarán por color y, cuando sean presentadas por agrupaciones internas con actuación previa en el sindicato, tendrán derecho a que se les adjudique el mismo que ya hubieren utilizado en comicios anteriores.

d) La Junta Electoral deberá expedirse en el término de tres (3) días sobre la oficialización de las listas presentadas. En caso de observar algún candidato deberá dar traslado al apoderado de la lista que lo ratifique o rectifique, quién deberá hacerlo en el término de tres (3) días.

e) Oficializada la lista o vencido el plazo para su oficialización se correrá traslado de las listas oficializadas a los apoderados de las mismas. Estos podrán impugnar sólo los candidatos de las otras listas en el plazo de veinticuatro (24) horas.

f) De las impugnaciones recibidas la Junta Electoral correrá traslado para que las conteste el apoderado de la lista cuyo/s candidato/s ha/n sido impugnado/s, por el término de tres (3) días.

g) Vencido este término, la Junta Electoral deberá resolver en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Si la resolución hiciere lugar a la impugnación, se deberá dar al apoderado de la lista en cuestión, cuarenta y ocho (48) horas para la sustitución del candidato.

h) Las listas oficializadas serán puestas en exhibición, de inmediato, en la sede sindical.-

ARTÍCULO 68.- La Junta Electoral deberá confeccionar un padrón por orden alfabético y otro por Unidad Académica, sin excluir los integrantes de la Junta Electoral, con datos suficientes para individualizar a los afiliados, con denominación y domicilio de la Facultad y Universidad donde trabaja o haya trabajado por última vez en el transcurso del año anterior. Asimismo deberá aprobar el padrón de afiliados a los diez (10) días de su constitución. El mismo deberá exhibirse en todas las Unidades Académicas y encontrarse a disposición de los afiliados y las listas intervinientes con por lo menos treinta (30) días de anticipación a la fecha de elecciones.

Los afiliados y los apoderados de las listas podrán hacer los reclamos correspondientes por el término de diez (10) días ante la Junta Electoral. La Junta Electoral deberá aprobar el padrón definitivo dentro de los cinco (5) días de vencido el término del inciso anterior. La Junta Electoral deberá entregar una copia del padrón a cada lista oficializada. Deberá también publicar los padrones definitivos en cada Unidad Académica en un plazo máximo de tres (3) días.-

ARTÍCULO 69.- La Junta Electoral deberá fijar lugar, fecha y hora de votación, debiendo colocarse mesas en todos los establecimientos con más de diez (10) docentes.-

ARTÍCULO 70.- Las boletas de cada lista oficializada deberán ser provistos a las listas oficializadas, por la Junta Electoral con diez (10) días de anticipación al acto electoral. En caso de falta, cada lista podrá hacerlas imprimir a cuenta de la Junta Electoral.-

ARTÍCULO 71.- El afiliado, en el acto de emitir su voto, deberá acreditar su identidad y suscribir una planilla como constancia. Depositará su voto personalmente en urnas selladas debiendo al efecto, colocarlo en un sobre que le será entregado por el Presidente de Mesa, con su firma y la de los fiscales que lo deseen hacer. Deberán instalarse tantos cuartos oscuros como mesas receptoras existan, siendo obligatorio su uso. Deberá realizarse, por los respectivos Presidentes de mesa, en presencia de los fiscales presentes, un escrutinio provisorio en los lugares de votación, inmediatamente después de clausurado el comicio. Si se votara en más de un día deberán realizarse escrutinios parciales al finalizar cada jornada, labrándose el Acta respectiva. Se labrará un acta con el resultado firmada por el Presidente de Mesa y los fiscales asistentes y se remitirá a la Junta Electoral Central conjuntamente con las urnas respectivas. El escrutinio definitivo se efectuará por la Junta Electoral, acto al que podrán asistir los apoderados de cada lista oficializada.-

ARTÍCULO 72.- La Junta Electoral proclamará las autoridades electas y pondrá a las mismas en funciones, al término del mandato de las que se encuentren en ejercicio.-

ARTICULO 73.- Tendrán derecho a votar los afiliados que : a) se hayan desempeñado en la actividad docente universitaria durante los seis meses inmediatos anteriores a la

fecha de la elección; b) no estén afectados por ninguna de las inhabilidades establecidas por el sistema legal y por este estatuto.-

ARTICULO 74.- Diez días hábiles antes del comicio, la Junta Electoral designará un presidente y dos vicepresidentes para cada mesa electoral, los que no podrán ser candidatos ni autoridades o representantes sindicales.-

ARTICULO 75.- Cada lista podrá designar fiscales generales, que estarán habilitados para recorrer los lugares de votación y fiscales por cada mesa electoral, habilitados para verificar el acto desde la apertura hasta el cierre. En cada lugar de votación y en cada mesa no podrán actuar, simultáneamente, más de un fiscal general y de un fiscal de mesa por cada lista. Los fiscales serán designados por los respectivos apoderados.-

ARTICULO 76.- La apertura del acto comicial se registrará, en cada mesa, mediante el acta pertinente, que será suscripta por las autoridades de mesa actuantes en el momento y por los fiscales presentes. En el escrutinio provisorio a que hace referencia el presente capítulo, se consignará la cantidad de sufragios emitidos, los votos obtenidos por cada lista, los votos en blanco y los impugnados, se volcará el acta de cierre, que será suscripta del mismo modo que el acta de apertura, al igual que la planilla firmada por los votantes. Dichos instrumentos con la urna serán transportados de inmediato al local donde se practicará el escrutinio definitivo, pudiendo, los fiscales que lo deseen, acompañar a los titulares de mesa.-

ARTICULO 77.- El escrutinio definitivo será practicado por la Junta Electoral, en presencia de un apoderado por cada lista o, en su defecto, un fiscal general. La ausencia de apoderados o fiscales generales de las listas no invalidará el acto. La Junta Electoral resolverá en el acto acerca de los votos impugnados, luego de oír a los apoderados.-

ARTICULO 78.- Las impugnaciones que eventualmente se formulen respecto del acto electoral o de cualquiera de sus etapas, serán resueltas por la Junta Electoral dentro de los dos días hábiles posteriores al comicio. De no mediar impugnaciones, o una vez resueltas las que hubieren presentado, la Junta Electoral confeccionará el acta de clausura definitiva del acto electoral y proclamación de los electos, la que será suscripta por sus miembros y por los apoderados presentes. Las Resoluciones de la Junta Electoral podrán ser recurridas, en cuyo caso deberá respetarse la vía asociacional.-

ARTICULO 79.- Las autoridades electas asumirán sus cargos inmediatamente de vencidos los mandatos de los anteriores directivos, recibiendo la entidad - en el caso de la Comisión Directiva - conjuntamente con un inventario general y estado financiero.

Cada miembro de la Comisión Directiva saliente hará entrega a quien lo reemplace de todos los elementos propios del área - libros, documentación, útiles, etc.-, así como un informe sobre el estado de los asuntos a su cargo, labrándose el acta correspondiente.-

ARTICULO 80.- Regirá supletoriamente la Ley N° 23.551, su decreto reglamentario y sus modificatorias y la normativa legal que se aplique en los comicios nacionales en lo que fuere compatible.-

Capítulo XI

De la Elección de Delegados al Cuerpo de Delegados

ARTÍCULO 81.- Los delegados por cada Unidad Académica – un titular y un suplente – serán elegidos por voto directo y secreto en una asamblea de base de cada Unidad. Podrán votar los trabajadores docentes, afiliados y no afiliados, que pertenezcan a dicha Unidad. No podrán ser delegados aquellos docentes que se estén desempeñando en cargos de gestión en el ámbito de la Universidad ni en cargos políticos en la función pública. Los delegados durarán un (1) año en sus mandatos, pudiendo ser reelectos. Su desempeño será incompatible con el ejercicio de cargos titulares en la Comisión Directiva o comisión revisora de cuentas. Las asambleas de elección de delegados en cada Unidad Académica se regirán por las disposiciones de las asambleas extraordinarias.-

Capítulo XII

Elección de Delegados al Congreso de la Entidad Federada

ARTÍCULO 82.- La elección de Delegados al Congreso de la entidad federada, se hará por voto directo y secreto de los afiliados, en una asamblea extraordinaria convocada al efecto.

Los requisitos para ser Delegado al Congreso de la entidad federada son los mismos que para ser electo autoridad del Sindicato.

El tiempo de vigencia de su designación será de un (1) año, pudiendo ser reelectos.

Podrán ser revocados por justa causa, por decisión de un Asamblea Extraordinaria convocada a tal efecto, siguiendo lo previsto para los Miembros de Comisión Directiva.

La designación de los Congresales se hará según el sistema D'Hont en caso de varias listas.-

Capítulo XIII

Del patrimonio y Fondos Sindicales

ARTICULO 83.- El patrimonio del Sindicato estará formado por: a) las cuotas mensuales de los asociados y contribuciones extraordinarias de estos resueltas por Asamblea; b) las contribuciones provenientes de lo dispuesto en las convenciones colectivas de trabajo, conforme artículo 30 de la Ley 23.551 y 24 del decreto reglamentario 467/88 ; c) los bienes que se adquieran con fondos de la entidad, sus frutos e intereses; d) otros recursos que no contravengan las disposiciones legales ni las de este estatuto, ni afecten la independencia del Sindicato.-

ARTICULO 84- Los fondos sociales, así como todos los demás ingresos sin excepción, se mantendrán depositados en una o más instituciones crediticias que la Comisión Directiva establezca, a nombre del Sindicato y a la orden conjunta del Secretario General o Secretario Adjunto y Secretario de Finanzas o Secretario de Acción Social.

La Comisión Directiva, ad referendum de la primer Asamblea que se reúna, fijará una suma de dinero en concepto de caja chica, para atender gastos menores.-

ARTICULO 85 - La Comisión Directiva ejercerá la administración de todos los bienes sociales. En lo referente a actos de disposición, serán en todos los casos ad referendum de la asamblea, salvo cuando la operación de que se trate no exceda de treinta (30) sueldos mínimos. La Comisión Directiva deberá publicar en boletín interno al menos semestralmente un informe de las cuentas de ingresos y egresos para todos los afiliados.-

ARTÍCULO 86.- Las autoridades que tengan licencia gremial y cuya remuneración deba ser pagada por el Sindicato, no podrán percibir una suma superior a la que corresponda al cargo docente que ejercían al momento de obtener la licencia gremial.-

Capítulo XIV

De la reforma del estatuto

ARTICULO 87.- La reforma del presente estatuto sólo podrá ser resuelta por Asamblea Extraordinaria, debiendo figurar expresamente en el orden del día, y haciéndose constar en el acta en forma expresa el alcance, número de artículo y el texto íntegro de las modificaciones que se pretendan introducir. La Comisión Directiva a través del Secretario General, se encuentra autorizada a efectuar sólo aquellas modificaciones que deban producirse como consecuencia de dictámenes emitidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.-

Capítulo XV

De la disolución

ARTICULO 88.- La Asamblea no podrá decretar la disolución del sindicato mientras existan veinticinco (25) afiliados dispuestos a sostenerla.-

ARTICULO 89.- De resolverse la disolución, la Asamblea deberá designar tres liquidadores entre los afiliados al Sindicato, que previa aceptación de la designación procederán a establecer el estado patrimonial y de cuentas de la entidad, con los fondos disponibles procederán a cancelar deudas y efectuar los pagos que la administración demande, el remanente de los bienes se depositará en guarda en la asociación gremial de segundo o tercer grado a la que se encuentre adherida al momento de la disolución. Transcurridos dos años sin que la entidad se regularice, el remanente de su patrimonio social será donado al Hospital de Niños que preste servicios en la zona del sindicato. La Comisión Revisora de Cuentas o en caso de acefalía quienes sean designados por la Asamblea para reemplazarlos, deberán vigilar las operaciones de liquidación del patrimonio sindical y efectuarán las registraciones contables y balances finales.-

Capítulo XVI

Disposiciones complementarias

ARTICULO 90.- En forma supletoria se considerarán de aplicación las normas de la Ley N° 23.551, su reglamentación por Decreto N° 467/88, Ley N° 25674 Decreto Reglamentario N° 514/03, o normas legales que en el futuro las reemplacen.-